

# Karteikarten Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort — Prüfungsschema § 142 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Straßenverkehrsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

## KARTE 1 / 9

### Objektiver Tatbestand des § 142 I StGB — 1. Unfall im Straßenverkehr: Was ist damit gemeint?

Unfall ist jedes plötzliche Ereignis im öffentlichen Straßenverkehr, das mit dessen typischen Gefahren in ursächlichem Zusammenhang steht und einen nicht ganz belanglosen Personen- oder Sachschaden zur Folge hat. Öffentlich ist der Verkehrsraum, der nach dem Willen des Verfügungsberechtigten einem unbestimmten Personenkreis zur Benutzung offensteht — auch ein frei zugänglicher Parkplatz oder Tankstellenhof. Reine Bagatellschäden im Bereich weniger Euro scheiden aus; nach der Rechtsprechung liegt die Schwelle im unteren zweistelligen Eurobereich.

## KARTE 2 / 9

### Objektiver Tatbestand des § 142 I StGB — 2. Unfallbeteiligter, § 142 V StGB: Was ist damit gemeint?

Unfallbeteiligter ist nach der Legaldefinition des § 142 V StGB jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Maßgeblich ist eine ex-ante-Betrachtung: Es genügt der nicht ganz fernliegende Verdacht eines Verursachungsbeitrags; ob der Beteiligte den Unfall tatsächlich verursacht hat oder ihn verschuldet hat, ist unerheblich. Auch Beifahrer und Fußgänger können Unfallbeteiligte sein, wenn ihr Verhalten den Unfall mitverursacht haben kann.

## KARTE 3 / 9

### Objektiver Tatbestand des § 142 I StGB — 3. Sich-Entfernen vom Unfallort: Was ist damit gemeint?

Unfallort ist der Ort des Unfallgeschehens einschließlich des Bereichs, in dem ein Feststellungsberechtigter den Beteiligten noch mit dem Unfall in Verbindung bringen und die Feststellungen treffen kann. Ein Sich-Entfernen liegt vor, wenn der Beteiligte diesen räumlichen Bereich willentlich verlässt und dadurch die Feststellungen am Unfallort nicht mehr möglich sind. Ein Verstecken am Unfallort steht dem gleich, weil es die Feststellungen ebenso vereitelt.

KARTE 4 / 9

### **Objektiver Tatbestand des § 142 I StGB — 4. Variante 1: Entfernen vor Ermöglichung der Feststellungen, § 142 I Nr. 1 StGB: Was ist damit gemeint?**

Sind feststellungsbereite Personen anwesend — die anderen Unfallbeteiligten, die Geschädigten oder eine von ihnen beauftragte Person —, muss der Beteiligte die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe ermöglichen, dass er an dem Unfall beteiligt ist. Weitergehende Angaben zum Unfallhergang oder zum eigenen Verschulden schuldet er nicht. Das Zurücklassen eines Zettels mit den Personalien genügt nicht, weil § 142 I Nr. 1 StGB die eigene Anwesenheit verlangt.

KARTE 5 / 9

### **Objektiver Tatbestand des § 142 I StGB — 5. Variante 2: Entfernen vor Ablauf der Wartezeit, § 142 I Nr. 2 StGB: Was ist damit gemeint?**

Ist niemand feststellungsbereit anwesend, muss der Beteiligte eine nach den Umständen angemessene Zeit warten. Die Dauer richtet sich nach Tageszeit, Örtlichkeit, Verkehrsdichte, Witterung, Schadenshöhe und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Feststellungsberechtigter erscheint; feste Fristen gibt es nicht. Erst nach Ablauf dieser Zeit darf sich der Beteiligte entfernen — dann greift jedoch die nachträgliche Pflicht aus § 142 II Nr. 1 StGB.

KARTE 6 / 9

### **Was prüft man unter II. Subjektiver Tatbestand?**

Erforderlich ist Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss insbesondere den Unfall, die eigene mögliche Beteiligung und das Entfernen vor Erfüllung der Feststellungspflichten umfassen. Wer den Unfall nicht bemerkt oder die Anwesenheit feststellungsbereiter Personen verkennet, handelt im Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 StGB; eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit sieht § 142 StGB nicht vor.

KARTE 7 / 9

### **Was prüft man unter III. Rechtswidrigkeit?**

Es gelten die allgemeinen Rechtfertigungsgründe. Praktisch bedeutsam ist der rechtfertigende Notstand nach § 34 StGB, etwa wenn der Beteiligte einen Schwerverletzten in ein Krankenhaus bringt oder selbst dringend ärztliche Hilfe benötigt. In diesen Fällen entfällt zwar die Strafbarkeit nach § 142 I StGB, es bleibt aber die Pflicht zum unverzüglichen nachträglichen Ermöglichen der Feststellungen nach § 142 II Nr. 2 StGB.

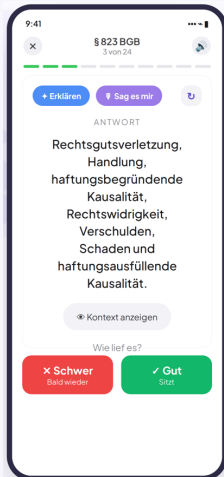
KARTE 8 / 9

### **Was prüft man unter IV. Schuld?**

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands nach § 35 StGB. Entfernt sich der Beteiligte entschuldigt, greift auch hier die nachträgliche Pflicht aus § 142 II Nr. 2 StGB.

## Nachträgliches Ermöglichen der Feststellungen, § 142 II, III StGB — 1. Tatbestandliche Ausgangslage: Was ist damit gemeint?

Erfasst ist nur, wer sich nach Ablauf der Wartefrist des § 142 I Nr. 2 StGB (Abs. 2 Nr. 1) oder berechtigt oder entschuldigt (Abs. 2 Nr. 2) vom Unfallort entfernt hat. Berechtigt entfernt sich, wer gerechtfertigt handelt oder dem das Verweilen aus anderen Gründen rechtlich nicht zuzumuten war; entschuldigt entfernt sich, wer einen Entschuldigungsgrund für sich hat.



### Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.